

건강보험심사평가원 상임감사

시 정 요 구

제 목 의료 질 향상 지원 활동 관리 미흡

관 계 부 서 평가실

내 용

1. 업무개요

평가실은 「요양급여의 적정성평가 및 요양급여비용의 가감지급 기준」 제16조, 「요양급여의 적정성 평가업무 운영규정」 제41조 및 제42조, 「직제규정」 등에 따라 요양급여 적정성 평가결과에 대해 요양기관이 취약분야 질 개선 활동을 수행할 수 있도록 자료의 제공, 컨설팅, 질 향상 모범사례 확산, QI(Quality Improvement, 질 향상) 교육과정¹⁾ 운영 등 다양한 의료 질 향상 지원 활동을 통해 의료 질 개선이 이루어져 국민에게 양질의 의료서비스를 제공하도록 하는 업무를 수행함으로써 평가결과 가치 향상에 기여하고 있다.

2. 질 향상 우수사례 심사 관리 미흡

가. 관계규정(판단기준)

2022년 평가실에서 ■학회와 함께 공동으로 주최한 질 향상 활동 우수사례(이하 “우수사례”라 한다) 선정 및 발표회 개최 계획²⁾에 따르면, 1~3차에 걸쳐 심사하면서 심사기준 및 판정등급(5등급)을 정한 채점표를 이용하여 최우수상 1개 및 우수상 3개³⁾ 사례를 선정하도록 하였다.

1) '08년 이후 현재까지 오프라인 교육 실시, '20년 이후 현재까지 온라인 교육 실시

2) ■부-2102호(2022.10.6.) “2022년 질 향상(QI) 활동 우수사례 선정 및 발표회 개최 계획(안)”

따라서 우수사례 선정 시에는 공정하고 객관적인 심사에 따라 수상작이 선정 되도록 심사위원회는 책임감을 가지고 심사에 임할 필요가 있으며 공모전을 주관하는 부서는 이러한 심사과정을 철저하게 관리하여 우수사례 선정의 투명성이 담보되도록 노력하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 평가실은 2022년 우수사례 선정 시 2차 심사위원(내부전문가 8명, 외부전문가 1명), 3차 심사위원(내부 책임위원·평가위원 각 1명)을 참여 시키면서, 심사위원의 익명성을 보장한다는 사유로 [별표 1] “2022년 질 향상 우수사례 2차 평가 채점표”와 같이 내·외부 심사위원이 심사한 채점표에 심사위원을 구분할 수 있는 성명과 서명을 제외하여 어느 위원에 어떻게 채점하였는지 확인할 수 없도록 하였다.

그 결과 채점표 및 점수가 임의로 변경될 수 있다는 오해가 발생할 수 있어 심사과정의 공정성이 신뢰받지 못할 우려가 있다.

3. 용역사업 보안관리 미흡

가. 관계규정(판단기준)

「보안업무 운영지침」 제62조 및 「용역사업 수행 시 보안관리 가이드」(이하 “보안관리 가이드”라 한다)에 따르면 용역사업 발주부서의 장(분임보안담당관)은 사업계획 시 용역 특성에 맞는 보안관리계획 수립 및 보안성 검토를 자체적으로 실시하여 과제를 분류하여야 하며, 보안성 검토 요청을 생략할 수 있는 과제가 아닌 사업은 정보보안담당관에게 보안성 검토를 요청하도록 되어 있다.

그리고 같은 지침 제64조에 따르면 용역사업 수행 기관에 사업수행에 따른

3) (포상금) 최우수상: 80만원, 우수상: 각 30만원

자체 보안대책을 수립하도록 요청하고 사업 수행 중 수시로 수행기관의 보안대책 이행여부를 점검하도록 되어 있으며, 수립된 보안관리계획 및 보안관리 가이드에 따라 용역사업 수행 전반에 걸쳐 보안관리업무를 수행하여야 한다.

또한 「개인정보 보호법」 제26조에 따르면 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우 문서에 의하여야 하며, 위탁자는 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하고 있는지를 감독하도록 되어있다.

이에 건강보험심사평가원은 ‘표준 개인정보처리 위탁 계약서’를 마련하여 개인정보처리 위탁이 발생하는 경우 해당 계약서를 반드시 작성하고, 보안관리 가이드의 ‘개인정보처리 위탁용역 관리실태 점검표’를 통해 수탁자가 자체 보안 관리를 수행하고 사업부서가 이를 점검하도록 하고 있다.

따라서 사업부서는 용역사업 중 발생할 수 있는 보안사고를 예방하기 위하여 용역사업 수행 전 보안관리계획을 수립하고 자체 보안성 검토 및 보안성 검토 요청을 하여야 하며, 분류된 과제에 따라 보안관리업무를 철저히 수행하여야 한다.

또한 개인정보처리를 위탁하는 용역사업은 반드시 ‘표준 개인정보처리 위탁 계약서’를 작성하고, 개인정보의 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손이 발생하지 않도록 수탁자가 법적 의무 및 계약내용을 준수하고 있는지 감독하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 평가실은 [별표 2] “QI 온라인 교육 위탁 운영 시 보안관리 미흡 내역”과 같이 외부 전문업체와 용역계약을 통해 QI 온라인 교육을 운영하면서 2021년부터 현재까지 매년 사업계획 단계에서 보안관리계획을 수립하지 않았고, 자체 보안성 검토 및 정보보안담당관에게 보안성 검토를 요청하지 않았으며, 용역사업 전반에서 보안관리 업무를 수행하지 않았다.

그리고 2021년에는 용역사업 중 개인정보처리 업무를 위탁업체가 일부 수행하였으나 개인정보처리 위탁 계약서를 작성하지 않았으며, 2022년에는 개인정보처리 위탁 계약서에 따라 위탁업체는 용역사업이 종료된 후 특별한 사유가 없는 한 개인정보를 파기하고 사업부서의 확인을 받아야 하나 평가실은 개인정보 파기 여부를 유선으로만 확인하고 별도 보안점검이나 증빙 서류 징구 등을 하지 않았다.

4. 개인정보 처리 동의 안내서 등 미준수

가. 관계규정(판단기준)

개인정보보호위원회는 동의를 받아 개인정보를 처리하는 모든 개인정보처리자를 대상으로 개인정보 관련 법령 등을 준수할 수 있도록 「개인정보 처리 동의 안내서」(이하 “안내서”라 한다)를 발간하고 있으며, 건강보험심사평가원 「개인정보 내부관리 지침」 제13조에 따르면 정보주체의 동의를 받기 위하여 동의서를 작성하는 경우 안내서를 준수하도록 되어있다.

또한 개인정보 처리 업무를 위탁하는 경우 수탁자는 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자(위탁자)의 개인정보의 수집, 이용, 제공 등에 관한 의무를 준용하도록 되어있다.

따라서 정보주체의 동의를 받아 개인정보를 수집·이용 하는 경우 관련 법령 및 안내서의 내용을 준수하여야 하며, 개인정보 처리 업무를 위탁한 경우 위탁자는 수탁자가 이를 준수하는지 감독하여 법령 위반 및 개인정보 유출 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 평가실은 [별표 3] “온라인 교육 사이트의 안내서 등 미준수 내역”과 같이 2023년 Q1 온라인 교육을 위한 사이트를 운영위탁하면서 안내서 등에서

제시한 사항을 준수하지 않았다.

또한 개인정보처리자는 처리방침 등을 공개하여야 하나 교육 사이트의 ‘개인 정보처리방침’ 메뉴에는 처리방침이 아닌 다른 내용(개인정보 수집·이용 동의서 내용)으로 등록되어 있으며, 정보주체에게 동의의사를 확인할 수 있도록 하여야 하나 별도의 동의를 구하는 절차가 마련되어 있지 않았다.

그리고 개인정보처리방침 메뉴에서 확인된 개인정보 수집·이용 동의서 내용에는 회원가입 단계에서 수집하고 있는 항목 중 요양기관, 소속 부서, 직종에 대한 내용이 없어 해당 항목의 수집 목적 등을 확인할 수 없었으며, 개인정보처리를 위탁하는 경우 위탁에 대한 사실과 개인정보 수집 주체를 명확히 하여 고지하여야 함에도 이를 기재하지 않아 개인정보를 실제 수집·이용하는 주체가 누구인지 확인할 수 없었다.

「개인정보 보호법」 제75조에 따르면 정보주체의 동의를 받지 않고 개인정보를 수집·이용하거나 동의를 받을 때 법에서 정한 사항을 정보주체에게 알리지 않은 경우 과태료 대상이 될 수 있는 등 개인정보 관련 업무 수행에 따른 관련 법을 철저히 준수하여야 하므로 평가실은 교육 사이트의 개인정보 수집·이용 현황에 대해 신속하게 점검하고 관련 기준을 미준수한 사항에 대해 시정조치가 필요하다.

5. 겸직활동 관리 미흡

가. 관계규정(판단기준)

「정관」 제15조에 따르면 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고 원장의 허가를 받은 경우에는 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있도록 되어있다.

또한 「임직원 겸직 신청 및 허가 기준」에 따르면 겸직허가를 받고자 하는

임직원은 겸직시작일 15일 이전까지 소속부서장의 자체심사 및 소관이사의 확인을 거쳐 인사부로 신청서 등 문서를 송부해야 하고, 원장의 겸직허가를 받은 자는 겸직활동에 대해 매 분기 종료 후 15일 이내에 소속부서장 등 점검자의 확인을 거쳐 인사부로 겸직활동 보고서를 제출하도록 되어있다.

따라서 평가실은 소속 직원의 겸직사안 발생 시 기한 내 신청서 등 자료를 갖추어 겸직허가를 신청하여야 하고 겸직허가를 득한 후에는 매분기 별로 겸직 활동에 대한 보고서를 점검하여 제출하도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가실은 의료 질 향상 지원 사업을 추진해가며 업무의 전문성을 강화하고 성과를 극대화하고자 ▣학회, ▲학회 등 관련 학회의 자문을 받거나 학술대회에 정기적으로 참여하는 등 전문가와 교류하고 있으며, 평가실장은 2022년부터 ▣학회의 당연직 무임소이사로 등재되어 있다.

그런데 평가실은 2022년 ▣학회의 이사 추천 요청⁴⁾에 대해 당시 평가실장을 법인체의 임원으로 추천⁵⁾함에도 겸직허가를 신청하지 않았다.

또한 이후 인사발령에 의해 평가실장이 변경됨에 따라 해당 학회로 이사 변경 요청문서⁶⁾를 보내기도 하였고, 감사일 현재 현직 평가실장이 해당 학회 홈페이지 임원 현황에 등록되어 있음에도 관련 기준을 숙지하지 못한 사유로 겸직허가를 신청하지 않았다.

그 결과 직원의 겸직활동이 파악·관리되지 못해 공공기관 임직원에 대한 대·내외의 윤리의식 기대수준과 사회적 가치 이행이 저하될 우려가 있다.

4) ▣학회-2022-17호(2022. 1. 12.) “▣학회 2022년도 임원구성을 위한 이사 추천 요청”

5) ■부-88호(2022. 1. 13.) “2022년도 ▣학회 임원구성 관련 이사 추천 회신”

6) ■부-1380호(2022. 7. 7.) “2022년도 ▣학회 임원구성 관련 이사 변경 요청”

관계부서 의견

① 질 향상 우수사례 심사 관리 미흡 관련

심사의 익명성 및 공정성 보장을 목적으로 심사표에 위원 서명을 삭제하였고 위원의 심사 여부는 심사 시 받은 청렴서약서로 확인할 수 있으며 위원별 심사 점수는 내부 자료로 별도 보관 중이나, 심사표 자체의 진위여부가 모호할 수 있음을 공감하여 향후에는 관련 업무를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

② 용역사업 보안관리 미흡 관련

QI 온라인 교육 용역사업에 있어 보안관리계획 미수립, 보안성 검토 미실시, 개인정보 처리 위탁계약서 미작성, 보안점검 미실시 등 용역사업 보안관리 전반의 미비점을 확인하였고 향후 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

③ 개인정보 처리 동의 안내서 등 미준수 관련

온라인 교육 사이트의 개인정보 처리 관련 미흡사항 등을 확인하여 관련 기준에 맞게 시정할 것이며 향후 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

④ 겸직활동 관리 미흡

2016년 QI 업무가 평가운영실에서 평가실로 이관된 후에도 평가운영실장이 계속 ■학회 비상근 이사직을 겸직하였고 2022년부터 업무 연관성을 고려하여 평가실장이 해당 학회의 비상근 이사직으로 변경되었으나 변경과정에서 평가실은 해당 내용이 겸직 신고대상임을 인지하지 못한 바, 즉시 미비점을 시정하고 향후에는 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 업무상임이사는

- ① 앞으로 공모 심사 등에서 심사표에 심사를 담당한 심사위원을 확인할 수 있도록 하여 심사의 책임성과 공정성을 보장할 수 있도록 하시고,
- ② 용역사업 수행 시 보안관리계획을 수립하고 보안성 검토를 실시하는 등 보안 관리 업무에 누락이 없도록 하시며,
- ③ 개인정보를 처리하는 온라인 사이트의 경우 관련 기준에 맞는 안내 고지 및 확인사항을 준수토록 하시고,
- ④ 직원의 겸직활동 신청이 누락되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

2022년 질 향상 우수사례 2차 평가 채점표

심사기준 및 채점표						
○ 주제: 48시간 이내 중환자실 재입실을 감소활동						
○ 기관명: XXXXXXXXXX						
심사위원 1						
	심사기준	판정등급				
형식의 충실도 (10점)	제시된 형식에 맞게 초록이 작성되었는가?	10	(8)	6	4	2
팀구성 (10점)	다학제 팀을 구성하고, 팀원이 적극적으로 참여하였는가?	(10)	8	6	4	2
문제 인식 및 결과분석 (20점)	질 향상 활동의 문제가 정확히 기술되었는가?	(10)	8	6	4	2
	문제 및 결과분석 시 과학적이고 체계적인 방법을 활용하였는가?	10	(8)	6	4	2
목표설정 및 개선활동 (30점)	구체적이고 측정 가능한 목표가 설정되었는가?	(10)	8	6	4	2
	문제분석 결과를 근거로 개선활동을 계획하고 진행하였는가?	(10)	8	6	4	2
	개선활동으로 질 향상 목표를 달성하였는가?	10	(8)	6	4	2
기대 효과 및 타기관 활용도 (20점)	질 향상 활동이 지속적으로 활용 가능한가?	10	(8)	6	4	2
	타 기관에서 벤치마킹하여 활용·확산 가능한가?	10	(8)	6	4	2
전반적인 충실도 (10점)	질향상 활동이 전반적으로 충실했는가?	10	(8)	6	4	2
88						

[별표 2]

QI 온라인 교육 위탁 운영 현황 및 보안관리 미흡 내역

연도		2021년	2022년	2023년
교육방법		교육 전용 사이트(www.hiraqi.com)		
용역명		온라인 QI 교육과정 학습시스템 구축 용역	2022년 온라인 QI 학습관리시스템 제작 및 관리	2023년 온라인 QI 학습관리시스템 제작 및 관리
운영기간		2021. 5. ~ 10. (6개월)	2022. 6. ~ 11. (6개월)	2023. 6. ~ 10. (5개월)
위탁업체		◆업체	●업체	○업체
계약금액		10,458,250원	11,000,000원	11,000,000원
수강신청		e-평가시스템 통한 사전 신청		수강생 개별 회원가입
개인정보 수집·이용		우리 원 수집 후 업체 제공		위탁업체 직접 수집·이용
보안관리	보안관리계획 수립	<u>미실시</u>	<u>미실시</u>	<u>미실시</u>
	보안성 검토 요청	<u>미실시</u>	<u>미실시</u>	<u>미실시</u>
	개인정보처리 위탁 계약서	<u>미작성</u>	작성	작성
	보안점검 등	<u>미실시</u>	<u>미실시</u>	<u>미실시</u>
	개인정보파기 확인	X	<u>실시(유선)</u>	수행 중

[별표 3]

온라인 교육 사이트의 안내서 등 미준수 내역

개인정보 처리 동의 안내서(개인정보보호위원회)

내용	현행
II. 동의를 받을 때 준수할 사항 1. 필요한 최소한의 개인정보 처리 ①필요한 최소한의 개인정보 수집 ②필요한 시점에 수집	○ 회원가입 시 모든 정보를 필수입력하게 되어 있음 - 아이디, 비밀번호, 이름, 이메일, 휴대전화번호, 요양기관, 소속부서, 직종
2. 동의내용의 명확한 고지 ①개인정보 처리 주체(개인정보처리자) 고지 - 개인정보 처리 업무 위탁자가 개인정보 처리자를 대신하여 개인정보 수집 동의를 받는 경우 등에는 개인정보 처리의 위탁을 받아 처리하고 있다는 사실과 위탁자인 개인정보 수집 주체가 누구인지 명확히 하여야 함	○ 개인정보처리업무 위탁과 관련한 내용 고지 없음
②개인정보 처리 내용 고지 • (수집·이용) i)목적, ii)항목, iii)보유 및 이용기간, iv)동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용 • 동의를 받을 때에는 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 각각 동의를 받아야 함	○ 회원가입 시 개인정보 관련 동의 과정, 고지 등 없음 ('개인정보처리방침'에 '회원가입을 위한 개인정보수집이용 동의서' 내용 등록) ○ 동의서 내 요양기관, 소속 부서, 직종에 대한 사항 누락
3. 정보주체의 능동적 의사 확인 ①동의내용 안내 ②동의의사 확인 •동의의사 확인은 서명·날인, 정보주체의 음성, '동의함'을 표시한 전자우편, 인터넷 홈페이지 '동의' 항목에 클릭 등 적극적인 동작이나 진술을 통해 분명하게 나타나야 함 - 온라인에서 개인정보 처리 동의서를 작성하는 경우 "동의함" 체크 박스가 기본값으로 설정되어 있지 않도록 함	○ 정보수집 전 동의 내용 안내 없음 ○ 동의의사 확인 과정 없음

표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회)

내용	현행
제4조(개인정보 보호 원칙) ⑤ 개인정보처리자는 개인정보 처리방침 등 개인정보의 처리에 관한 사항을 공개하여야 하며, 열람청구권 등 정보주체의 권리가 보장될 수 있도록 합리적인 절차와 방법 등을 마련하여야 한다.	○ 홈페이지 '개인정보처리방침' 화면에 등록된 내용 없음 ('회원가입을 위한 개인정보 수집 이용 동의서' 내용 등록)